

Bản án số: 39/2025/HS-ST
Ngày 29-10-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - QUẢNG NINH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Nam.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Văn Bảy;
2. Ông Trần Văn Nam.
- **Thư ký phiên tòa:** Nguyễn Thị Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Vũ Minh Đức và bà Phạm Thị Thu H - Kiểm sát Viên.

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 35/2025/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2025/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2025 và quyết định hoãn phiên tòa số: 08/2025/QĐST-HS, ngày 22 tháng 10 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Đức T, sinh ngày 07 tháng 02 năm 1984, tại tỉnh Bắc Ninh; nơi cư trú: thôn G, xã K, huyện L, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn G, xã B, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà Phạm Thị K, có vợ Nguyễn Thị N, có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền sự: không; tiền án: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- **Bị hại:** anh Đỗ Anh T1 (đã chết);

Người đại diện hợp pháp của bị hại gồm có:

Bà Vũ Thị L, sinh năm 1964 và ông Đỗ Xuân T2, sinh năm 1960; cùng địa chỉ: khu Y, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Quảng Ninh (nay là khu Y, phường M, tỉnh Quảng Ninh), đều có mặt.

Cháu Đỗ Quỳnh T3, sinh ngày 02/12/2015 và Đỗ Thanh T4, sinh ngày 31/7/2021. Người đại diện hợp pháp của cháu T3 và cháu T4: chị Nguyễn Thị Ánh N1, sinh năm 1990; địa chỉ: tổ B, khu K, phường K, thành phố Đ, tỉnh Quảng Ninh (nay là tổ B, khu K, phường M, tỉnh Quảng Ninh), vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

- **Bị đơn dân sự:** Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1989; địa chỉ: thôn P, xã L, tỉnh Bắc Ninh, có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn dân sự: ông Phạm Xuân A - Luật sư của Văn phòng Luật sư Phạm Xuân A thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B, có mặt khi xét xử, vắng mặt khi tuyên án.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Đức T (có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ), thỏa thuận bằng miệng lái xe thuê cho anh Nguyễn Văn H1 (sinh năm 1989, trú tại Thôn P, xã L, tỉnh Bắc Ninh) từ khoảng tháng 10/2024. Ngày 04/3/2025, T được anh H1 giao nhiệm vụ điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08 của anh H1, chở hàng đến khu công nghiệp B, thị xã Q (nay là phường Q), tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xuống hàng xong, khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, T điều khiển xe đi về nhà ở L, Bắc Giang (nay là xã B, tỉnh Bắc Ninh). Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 04/03/2025, T điều khiển xe đi đến đoạn đường Km 63+500, Quốc lộ A (đường T) thuộc khu V, phường M, thành phố Đ (nay là khu V, phường M), tỉnh Quảng Ninh, trên phần đường giáp tâm đường hướng U - Đ, thì gặp xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato, biển kiểm soát 14A-008.27 do anh Đỗ Anh T1, sinh năm 1989, trú tại khu Q, phường M, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đi hướng ngược lại (Đ - U), sát vạch tâm đường và đi nhanh hướng sang phần đường ngược chiều. Do xử lý tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, T điều khiển xe đi sang phần đường bên trái (phần đường xe anh T1 đang di chuyển), dẫn đến phần bên trái đầu xe ô tô do T điều khiển đâm vào đầu xe ô tô của anh T1. Hậu quả: Anh T1 tử vong tại chỗ; 02 phương tiện bị hư hỏng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: Nơi xảy ra tai nạn tại Km63+500, Q1 lộ18 (đường T) thuộc khu V, phường M, tỉnh Quảng Ninh. Nền đường trải bê tông nhựa, thẳng, không có vật che khuất tầm nhìn. T5 đường có vạch sơn vàng đứt đoạn chia hai phần đường hướng đi ngược chiều nhau, mỗi phần đường có 02 làn đường, ngăn cách giữa hai làn đường có vạch sơn màu trắng liền nét chia hai làn đường hướng đi cùng chiều: Làn giáp tâm đường rộng 3,3m, làn giáp mép đường rộng 2,1m. Tiếp giáp với mép đường phía nam lề đường đất rộng 3,8m. Tiếp giáp với mép đường phía bắc là lề đường đất rộng 2m.

Hệ thống biển báo: Trên lề đất phía nam trước vị trí tai nạn, theo hướng Đ - Đông Bì có biển cảnh báo “Giao nhau với đường không ưu tiên”. Trên vỉa hè phía bắc trước vị trí tai nạn, theo hướng U - Đông Triều có biển cảnh báo “Giao nhau với đường không ưu tiên”.

Hệ thống đèn đường: Hai bên đường không có đèn đường chiếu sáng.

Lấy mép đường phía bắc làm mép chuẩn; lấy cột mốc số H6/63 và cột biển “Giao nhau với đường không ưu tiên” trên lề đường đất phía nam, cột mốc H6/63 trên lề đường đất phía bắc làm điểm mốc. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:

- Số 1: Vết lết lốp màu đen dài 19m, vị trí rộng nhất 0,4m, có chiều hướng

từ đông bắc sang tây nam. Điểm đầu vết cách mép chuẩn là 4,3m; cách cột mốc H6/63 là 55m về phía tây bắc. Điểm cuối vết nằm trùng với trục bánh thứ 2 bên trái từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo 98E-005.66.

- Số 2: Vết lết lớp màu đen dài 10m, vị trí rộng nhất 0,4m, có chiều hướng từ đông bắc sang tây nam. Điểm đầu vết cách mép chuẩn là 2,6m. Điểm cuối vết nằm trùng với trục bánh thứ 1 bên phải từ trước về sau của somi romooc 98RM-005.08.

- Số 3: Vết lết lớp màu đen dài 8,3m, vị trí rộng nhất là 0,4m, có chiều hướng từ đông bắc sang tây nam. Điểm đầu vết rộng 0,4m, cách mép chuẩn là 3,8m và cách điểm cuối vết số 2 là 2,4m về phía đông. Điểm cuối vết rộng 0,2m nằm trùng với trục bánh thứ 1 bên phải từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo và cách cột mốc H5/63 là 11m về phía tây bắc.

- Số 4: Vị trí xe ô tô đầu kéo BKS 98E-005.66 và somi romooc BKS 98RM-005.08 dừng đỗ sau khi xảy ra tai nạn. Đầu xe chéch hướng tây nam, đuôi xe chéch hướng đông bắc. Trục bánh thứ 1 bên phải từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo cách mép chuẩn là 5,3m. Trục bánh thứ 3 bên phải từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo cách mép chuẩn là 3,5m. Trục bánh thứ 1 bên phải từ trước về sau của Somi romooc cách mép chuẩn là 2,8m. Trục bánh thứ 3 bên phải từ trước về sau của Sơ mi rơ moóc cách mép chuẩn là 2,5m.

- Số 5: Vết cày xước đường kèm theo đám mảnh vỡ nhựa, vỡ kim loại KT (12x5,1)m. Điểm đầu đám mảnh vỡ là vết cày xước đường KT (0,3x0,2)m, nằm trên phần đường hướng đi thành phố U và lề đường đất phía nam, cách mép chuẩn là 6,4m và cách trục bánh thứ 1 bên trái từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo 98E-005.66 là 1,5m về phía tây nam. Điểm cuối đám mảnh vỡ trùng với mép đường phía nam và đầu xe ô tô BKS 14A-008.27.

- Số 6: Vị trí xe ô tô 14A-008.27 nằm trên làn đường giáp mép đường phía nam của phần đường hướng đi TP U và lề đường đất phía nam. Đầu xe chéch hướng đông bắc, đuôi xe chéch hướng tây nam. Trục bánh trước bên trái cách mép chuẩn là 10m; cách trục bánh thứ 1 bên trái từ trước về sau của xe ô tô đầu kéo 98E-005.66 là 10m về phía đông bắc. Trục bánh sau bên trái cách mép chuẩn là 11,6m và cách cột biển cảnh báo “Giao nhau với đường không ưu tiên” là 3,0m về phía tây.

Kết quả khám nghiệm các phương tiện thể hiện các dấu vết chính sau:

+ Xe ô tô đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08: Trượt xước, gãy vỡ nửa bên trái tấm nhựa che bên ngoài biển số; mặt ngoài và mặt dưới bên trái ca lăng trượt xước, bong tróc sơn; nửa bên trái cản trước vế trên móp méo, biến dạng, gãy, rách kim loại, bong tróc sơn; nửa bên trái cản trước vế dưới gãy vỡ, bung bật khỏi vị trí ban đầu, có vết trượt xước bong tróc sơn; Gãy vỡ mặt ngoài của đèn pha bên trái, ốp nhựa đèn pha; Móp méo cạnh bên dưới kết làm mát. Phương tiện có lắp đặt camera hành trình, không chở hàng.

+ Xe ô tô biển kiểm soát 14A-008.27: Phương tiện hư hỏng hoàn toàn, các linh kiện phần đầu xe và cả thân xe bung bật khỏi vị trí ban đầu, cong vênh, gãy, biến dạng, chiều hướng dấu vết từ trước về sau.

Tại Kết luận giám định số 440 ngày 21/4/2025 của Phòng K1 công an tỉnh Q, thể hiện: Vị trí va chạm giữa 02 xe ô tô tại mặt trước bên trái đầu xe 98E-005.66 với mặt trước bên trái đầu xe 14A-008.27. Dấu vết va chạm làm trượt xước, cong vênh, biến dạng, gãy vỡ mất nhựa và kim loại, bám dính chất màu đen dạng sơn ở mặt trước bên trái đầu xe 98E-005.66, có chiều từ trước về sau. Dấu vết va chạm làm trượt xước, cong vênh, biến dạng, gãy vỡ mất nhựa và kim loại, ở mặt trước bên trái đầu xe 14A-008.27, có chiều từ trước về sau. Vị trí va chạm 02 xe thuộc phần đường dành cho phương tiện giao thông di chuyển theo hướng từ thành phố C (Hải Dương) đi thành phố U (Quảng Ninh).

Tại bản kết luận giám định ngày 22/4/2025 của Trung tâm Đ kết luận về hệ thống an toàn (hệ thống lái) của xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66: Kiểm tra tình trạng lắp đặt của hệ thống lái: Đúng kiểu loại, hoạt động khi có trợ lực lái, nhưng không di chuyển được, không đảm bảo an toàn kỹ thuật do có sự sai khác khi đánh lái về 02 hướng (*do khi va chạm mô nhíp trước bên trái bị xô về phía sau làm cho dầm xe bị xô lệch, không có hiện tượng cọ sát vào các chi tiết khác khi đánh lái*).

Tiến hành rà soát xung quanh hiện trường xác định tại cơ sở bida của anh Vũ Đức C có camera ghi nhận lại một phần diễn biến vụ tai nạn phù hợp với nội dung vụ án. Kiểm tra camera hành trình thu giữ trên xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66 thể hiện: Trước khi xảy ra tai nạn xe ô tô con đi sang trái phần đường hướng đi U, xe đầu kéo cũng đi dần về bên trái chiều đi, hướng sang phần đường xe con. Cùng thời điểm tiếp theo một phần xe ô tô con đã sang phần đường hướng đi U. Tiếp đến camera hành trình xe ô tô đầu kéo ghi nhận vạch sơn vàng đứt đoạn đang ở giữa khung hình. Ngay trước thời điểm 02 phương tiện va chạm, ghi nhận lớp trước bên trái xe ô tô con đang trùng vạch sơn vàng đứt đoạn.

Tại bản kết luận giám định số 512/KL-KTHS ngày 06/5/2025, của Phòng K1 Công an tỉnh Q kết luận: Nội dung hình ảnh trong 02 tệp video lưu trữ trong 02 đĩa DVD cần giám định không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Không xác định được tốc độ của 02 xe ô tô khi xảy ra tai nạn.

Khám nghiệm tử thi anh Đỗ Anh T1: bị đa chấn thương vùng mặt, ngực, chân trái (rách da mũi, gãy xương sống mũi, vỡ xương gò má trái; gãy xương sườn bên trái từ số 01 đến số 06, vị trí đường giữa đòn trái; gãy xương sườn bên phải từ số 01 đến số 05, vị trí đường giữa đòn; khung lồng ngực mất vững, ấn vùng ngực thấy có máu trào ra từ mũi, miệng; gãy kín 1/3 xương đùi trái, vỡ bánh chè bên trái thành 02 mảnh.

Tại bản kết luận giám định tử thi số 288/KLGĐTT-KTHS ngày 24/3/2025, của Phòng K1 Công an tỉnh Q kết luận: nguyên nhân chết của anh Đỗ Anh T1 do sốc đa chấn thương.

Tại bản kết luận giám định độc chất số 56/KLGD ĐC-TTPY và Phiếu xét nghiệm ngày 19/3/2025 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Q, kết luận: có tìm thấy E trong mẫu máu của Đỗ Anh T1, hàm lượng 204mg/100ml. Xét nghiệm ma túy đối với anh T1, kết quả âm tính. Qua xét nghiệm nước tiểu không tìm thấy E trong mẫu máu của Nguyễn Đức T. Xét nghiệm ma túy đối với T, kết quả âm tính.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 07/KL-HĐĐGTS ngày 01/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Đ, tỉnh Quảng Ninh định giá tài sản bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra tai nạn, kết luận: xe ô tô đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08 các bộ phận hư hỏng cần sửa chữa, giá trị bị thiệt hại là 12.150.000 đồng; xe ô tô 14A-008.27, đã qua sử dụng, có giá trị 29.100.000 đồng (các bộ phận hư hỏng cần sửa chữa theo yêu cầu định giá). Tổng cộng: 41.250.000 đồng.

Vật chứng, tài sản thu giữ:

- Xe ô tô 14A-008.27 kèm theo: 01 (một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005029; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số DB 0462796 và 01 (một) giấy phép lái xe số 14.102258 do Công an tỉnh Q cấp ngày 24/01/2025, có giá trị đến 24/01/2035.

- Xe đầu kéo gắn biển số đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08 kèm theo: 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô và rơ moóc; Chứng nhận kiểm định cấp cho đầu kéo 98E-005.66, chứng nhận kiểm định cấp cho Somi romoóc 98RM-005.08; 01 bảo hiểm bắt buộc TNDS ô tô đầu kéo 98E-005.66; ngoài ra còn thu giữ của Nguyễn Đức T 01 giấy phép lái xe mang tên Thái cấp ngày 02/10/2023.

Hiện các vật chứng, đồ vật, tài liệu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra lưu giữ, sẽ chuyển Phòng thi hành án dân sự khu 5 Quảng Ninh bảo quản, chờ xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Đức T6 đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 150.000.000 đồng bồi thường cho đại diện gia đình anh Đỗ Anh T1. Cơ quan điều tra đã tiến hành gửi tại Kho bạc nhà nước khu vực I, Phòng G1 ngày 23/4/2025.

Bản Cáo trạng số: 7615/CT-VKSQN-P2 ngày 10/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Nguyễn Đức T về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a, Làm chết người;

...

d, G thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh giữ nguyên quan điểm như nội dung Cáo trạng đã truy tố; đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T từ 18 đến 21 tháng tù cho hưởng án treo về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Giao bị cáo Nguyễn Đức T cho Ủy ban nhân dân xã B, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 584; Điều 585, Điều 589 và Điều 591 Bộ luật Dân sự chấp nhận sự thỏa thuận bồi thường, tổng số tiền trong vụ án là 570.000.000đ giữa bị cáo, bị đơn dân sự và người đại diện theo ủy quyền của bị hại bà L và chị N1.

Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trả lại cho người đại diện theo ủy quyền của bị hại bà Vũ Thị L xe ô tô BKS 14A-008.27 kèm theo 01 (một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005029; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số DB 0462796; 01 (một) Giấy phép lái xe số 14.102258 mang tên Đỗ Anh T1.

- Trả lại cho anh Nguyễn Văn H1 xe đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, sơ mi romooc 98RM-005.08, kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô và rơ moóc; Chứng nhận kiểm định cấp cho đầu kéo 98E-005.66, chứng nhận kiểm định cấp cho Sơ mi romoóc 98RM-005.08; 01 bảo hiểm bắt buộc TNDS ô tô đầu kéo 98E-005.66.

- Trả lại bị cáo 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Đức T, cấp ngày 02/10/2023.

Tại phiên tòa, bị cáo, bị đơn dân sự và đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị công nhận sự thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả tổng số tiền là 570.000.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội nên không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về trình tự, thủ tục tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, của Kiểm sát

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị đơn dân sự, đại diện hợp pháp của bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh:

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị đơn dân sự và đại diện hợp pháp của bị hại; phù hợp với Kết luận giám định tử thi số: 288/KLGĐTT-KTHS ngày 24/3/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh Q đối với anh Đỗ Anh T1; phù hợp với nội dung biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông; Kết luận định giá số 07/KL-HĐĐGTS ngày 01/4/2025 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Như vậy, có cơ sở xác định: khoảng 22 giờ 20 phút ngày 04/3/2025, tại đoạn đường K 63+500, Q1 lộ18 (đường T) thuộc khu V, phường M, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Đức T có giấy phép lái xe ô tô theo quy định điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66, kéo sơ mi romooc 98RM- 005.08 đã có hành vi điều khiển xe ô tô tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, đi không đúng phần đường nên phần bên trái đầu xe ô tô do T điều khiển đã đâm vào xe ô tô biển kiểm soát 14A-008.27 do anh Đỗ Anh T1 điều khiển đi chiều ngược lại tại phần đường xe anh T1 đang di chuyển, làm anh Đỗ Anh T1 bị tử vong, xe ô tô biển kiểm soát 14A-008.27 bị hư hỏng, thiệt hại phải khắc phục 212.950.000đ (*hai trăm mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

Bị cáo là người trưởng thành có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm gây ra.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến an toàn giao thông là khách thể được pháp luật nhà nước bảo vệ. Do không tuân thủ nghiêm túc quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ đã gây ra tai nạn là do lỗi vô ý nhưng hậu quả làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người khác. Vì vậy, cần phải xử phạt với mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét về lỗi trong vụ án cho thấy: Tại bản kết luận giám định độc chất số 56/KLGĐ ĐC-TTPY và Phiếu xét nghiệm ngày 19/3/2025 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Q, kết luận: có tìm thấy E trong mẫu máu của Đỗ Anh T1, hàm lượng 204mg/100ml; xét nghiệm ma túy đối với anh T1, kết quả âm tính.

Tiến hành rà soát xung quanh hiện trường xác định tại cơ sở B của anh Vũ Đức C có camera ghi nhận lại một phần diễn biến vụ tai nạn phù hợp với nội dung vụ án. Kiểm tra camera hành trình thu giữ trên xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66, thể hiện: thời điểm 20 giờ 20 phút 20 giây camera hành trình ô tô

đầu kéo ghi nhận xe ô tô đầu kéo đang di chuyển trên làn đường giáp tâm đường của phần đường hướng đi Đ đang đi chéo chéo dần sang trái. Lúc này, phía trước có một ô tô con đi hướng ngược chiều đến di chuyển trên làn đường của xe ô tô đầu kéo, xe có xu hướng đi chéo về bên phải về phần đường của mình. Thời điểm 20 giờ 20 phút 21 giây, camera ghi nhận xe ô tô con bắt đầu đi chéo chéo sang phần đường hướng đi U, xe ô tô đầu kéo cũng đi dần về phía bên trái theo chiều đi hướng sang phần đường của xe ô tô con. Cùng thời điểm 20 giờ 20 phút 21 giây một phần thân xe ô tô con đã đi sang phần đường hướng đi Uông Bí một phần vẫn nằm trên phần đường hướng đi C. Camera hành trình xe ô tô đầu kéo ghi nhận vạch sơn đứt đoạn đang ở giữa khung hình. Ngay trước thời điểm hai phương tiện va chạm, camera ghi nhận lớp trước bên trái xe ô tô con đang trùng với vạch sơn đứt đoạn. Sau khi va chạm xe ô tô con bị hất văng ngược trở lại đường đổ trên lề đường bên phải chiều đi hướng Uông Bí.

Như vậy, bị hại Đỗ Anh T1 điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có nồng độ cồn và không đi đúng phần đường quy định là vi phạm khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là có phần lỗi dẫn đến tai nạn này.

Hành vi của Nguyễn Đức T điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08 phán đoán, xử lý tình huống không chính xác dẫn đến tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, đi không đúng phần đường, vi phạm khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 17 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: “1. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác”.

Điều 17 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: “1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình”.

Bản Cáo trạng số: 7615/CT-VKSQN-P5 ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị truy tố và xét xử đối với Nguyễn Đức T về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của Nguyễn Đức T gây tai nạn, làm chết 01 người và gây thiệt hại về tài sản phải khắc phục là 212.950.000đ nên phải chịu thêm tình tiết: “Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng” theo điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự như Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh đã ban hành.

Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Các đề nghị khác của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ được chấp nhận.

[3]. Về hình phạt:

Xét nhân thân của bị cáo cho thấy: bị cáo Nguyễn Đức T là người dân lao động, từ trước cho đến khi thực hiện hành vi phạm tội này không có tiền án, tiền sự nhưng phạm tội thuộc lỗi chủ quan do vô ý.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình; tại phiên tòa và quá trình điều tra đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên áp dụng cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cho thấy, bị cáo có nhân thân tốt luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng cải tạo ở ngoài xã hội nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo là phù hợp.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm nhưng bị cáo là người lao động nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Vì cho bị cáo được hưởng án treo nên hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định Tạm hoãn xuất cảnh ngày 07/10/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh đối với Nguyễn Đức T theo điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[4]. Về trách nhiệm dân sự:

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Đức T và bị đơn dân sự Nguyễn Văn H1 về bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại là bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2 tổng số tiền là 570.000.000 đồng.

Trong đó, gồm: 120.000.000đ cấp dưỡng 01 lần cho cháu Đỗ Quỳnh T3; 110.000.000đ tiền tổn thất về tinh thần của hai cháu Đỗ Quỳnh T3 và Đỗ Thanh T4 là các con của bị hại (chị Nguyễn Thị Ánh N1 đã nhận). Bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2 đã nhận 190.000.000đ, còn 150.000.000đ bị cáo T đã nộp tại Cơ quan điều tra, đang gửi tại Phòng G1 - Kho bạc Nhà nước khu vực III, bà L và ông T2 được nhận sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[5]. Vật chứng:

Đối với xe ô tô biển kiểm soát 14A-008.27, kèm theo 01 (một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005029; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số DB 0462796; 01 (một) Giấy phép lái xe số 14.102258 mang tên Đỗ Anh T1 cần trả lại cho đại diện hợp pháp của bị hại bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2.

Đối với xe đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, sơ mi romooc 98RM-005.08, kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô và rơ moóc; Chứng nhận

kiểm kiểm định cấp cho đầu kéo 98E-005.66, chứng nhận kiểm kiểm định cấp cho Sơmi romoóc 98RM-005.08; 01 bảo hiểm bắt buộc TNDS ô tô đầu kéo 98E-005.66 cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Văn H1.

Đối với giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Đức T cấp ngày 02/10/2023, cần trả lại cho bị cáo để sử dụng.

[6]. Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại và bị đơn dân sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a, d khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Giao bị cáo Nguyễn Đức T cho Ủy ban nhân dân xã B, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã B, tỉnh Bắc Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 55/2025/HSST-LCCT và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: 84a/2025/HSST-QĐTHXC ngày 07/10/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh đã áp dụng đối với Nguyễn Đức T.

3. Căn cứ các Điều 584; 585; 589; 590; 591 và 601 Bộ luật Dân sự:

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Đức T và bị đơn dân sự Nguyễn Văn H1 về bồi thường, khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2 tổng số tiền là 570.000.000 đồng. Bao gồm 120.000.000đ cấp dưỡng 01 lần cho cháu Đỗ Quỳnh T3 và 110.000.000đ tiền tổn thất về tinh thần của hai cháu Đỗ Quỳnh T3 và Đỗ Thanh T4 là các con của bị hại (chị Nguyễn Thị Ánh N1 đã nhận). Bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2 đã nhận 190.000.000đ, còn 150.000.000đ bị cáo T đã nộp tại Cơ quan điều tra đang gửi tại Phòng G1 - Kho bạc Nhà nước khu vực III.

Trả cho bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2 số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) theo biên bản giao nhận tài sản số: 264 giữa Cơ quan

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q với Phòng G1 - Kho bạc Nhà nước khu vực III, ngày 24/4/2025.

4. Căn cứ điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Trả lại xe ô tô biển kiểm soát 14A-008.27, kèm theo 01 (một) Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005029; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số DB 0462796 và Giấy phép lái xe mang tên Đỗ Anh T1 cho đại diện hợp pháp của bị hại bà Vũ Thị L và ông Đỗ Xuân T2.

Trả lại xe đầu kéo gắn biển kiểm soát 98E-005.66, somi romooc 98RM-005.08, kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô và rơ moóc; Chứng nhận kiểm định cấp cho đầu kéo 98E-005.66, chứng nhận kiểm định cấp cho Somi romoóc 98RM-005.08; 01 bảo hiểm bắt buộc TNDS ô tô đầu kéo 98E-005.66, cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Văn H1.

Trả lại bị cáo 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Đức T, cấp ngày 02/10/2023.

Tình trạng theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 15, ngày 11/9/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

5. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Đức T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại và bị đơn dân sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Bị đơn dân sự;
- VKSND khu vực 5 - QN;
- THADS tỉnh QN;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ quan điều tra Công an tỉnh QN;
- Cơ quan THAHS - Công an tỉnh QN;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an QN;
- Lưu: Hồ sơ; VT; THAHS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Quốc Nam